

한국서부발전(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 임직원 청렴·윤리 규정 위반
소 관 부 서 관리처 ☆☆☆☆부
구 분 인사관리
징 계 대 상 자 ▼▼발전본부 ○ ○ ○(부장, 2직급)
징 계 내 용

위 사람은 2017. 1. 23.부터 2018. 11. 15.까지는 ▼▼발전본부 §§§§처 ※※※에서 부장 직위로 근무하였고, 2018. 11. 16.부터 2019. 6. 2.까지는 같은 사업소 ★★★★★처 ○○○○실 ◇◇◇에서 부장 직위로 근무하였다¹⁾.

「임직원 청렴·윤리 규정」(이하 “임직원 행동강령”이라 한다) 제5조에 따르면, 임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 부당한 이익을 도모하기 위하여 법령이나 규정을 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 해서는 아니 되며²⁾, 제14조에는 임직원은 출장비, 업무추진비 등 업무활동을 위한 예산을 사전 허가 없이 목적 외의 용도로 사용하여 회사에 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다고 되어 있다.

또한, 「임직원 행동강령」 제21조에 따르면 임직원은 자신의 직위 또는 권한을 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 하여서는 아니 되며, 제23조에는 임직원은 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 다른 공직

1) 인사관리규정 제29조 제1항 제6호(자질 및 소양부족으로 업무수행에 제한이 따르는 자)에 따라 2019. 6. 3. 발령(갑) 제28호 무보직 발령에 따라 ◇◇◇장 직위에서 면직처리 되어 현재는 ▼▼발전본부에서 근무하고 있음

2) 부당지시의 판단기준은 같은 규정 별표1의 판단기준과 부당지시에 해당될 수 있는 유형에 따라 판단하고 있음

자의 공정한 직무수행을 해치는 알선·청탁 등을 해서는 아니 되고, 직무수행과 관련하여 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 직무관련자를 다른 직무관련자 또는 공직자에게 소개하여서는 아니 된다고 되어 있다.

그리고, 같은 규정 제32조에 따르면 임직원은 음란한 농담을 하거나 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위, 기타 사회 통념상 성적 수치심을 유발하는 행위 등 상호간에 성적 유혹 및 성적 수치심을 유발시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

한편, 「취업규칙」 제10조에 따르면 상사는 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행해야 하며, 제11조에 따르면 회사의 명예를 훼손하는 행위를 하여서는 아니 된다고 되어 있다.

따라서 부장 ○○○은 우리 회사의 중간관리자로서 공정한 직무수행을 해치거나 건전한 공직풍토를 훼손하는 언행을 하지 않는 등 임직원 행동강령을 준수해야 함은 물론 솔선수범의 자세와 세심한 주의를 기울여 맡은 바 직무를 충실히 수행해야 한다.

1. 원칙에 반(反)하는 보직이동 권유로 직원에게 인사 불이익 초래

부장 ○○○은 ★★★★★★처 ◎◎◎◎실 ◇◇◇ 인력운용의 효율성 및 발전기술원 근무만족도 제고를 위하여 2019. 2. 14. ‘교대근무 보직순환 개선(안)³⁾’을 수립하였고, 이는 일근 및 통상근무자 보직별 순환체계 기준을 마련한 것으로써 인사이동 시 해당 기준을 적용 및 운영하기로 상급자에게 보고하였다.

한편, 부장 ○○○은 2017. 7. 13.부터 2018. 2. 18.까지 수처리 및 가스분

3) 주요내용은 선입선출 원칙 아래 통상근무에서 교대근무로의 순환은 동일보직 3년 이상자 우선, 교대근무에서 통상근무로의 순환은 희망자 우선이며, 부가 기준으로 제어실 발전기술원은 1년 이상, 현장 발전기술원은 6개월 이상 등 필수 근무기간의 설정, 건강상의 문제 등의 경우에는 예외로 적용한다는 등의 내용임

석기술원 보직으로 교대근무를 하다가 건강상의 문제로⁴⁾ 2018. 2. 19.부터 통상근무로 보직이동 하여 교육업무 등을 담당하고 있던 직원 ○○○에게 교육업무 전담 보직을 없앨 예정이고 설비업무 이해가 중요하다고 얘기하면서 교대근무로의 이동 등 3가지 이동 방안을 제시하였으며, 부서장으로부터 어떤 업무를 할지 고민해 보라는 얘기를 듣고 나서 마지못해 교대근무로의 이동을 결정한 후 2019. 3. 1.부터 현재까지 복합설비 현장기술원 보직으로 교대근무를 하고 있다.

그러나, 해당 직원과 차장 등과의 면담을 통해 확인한 바에 따르면, 부서장이 교육담당 보직을 없애겠다고 직접 얘기하였기 때문에 직원의 경험과 건강상태를 고려했을 때 교대근무 외에는 어떠한 선택도 할 수가 없었고, 평소 본인의 주장을 끝까지 관철시키는 부서장의 성향을 잘 알고 있었기에 건강상의 문제, 교대근무로의 이동을 원하지 않는 등 개인 사정을 부서장에게 얘기하지 못한 것으로 확인되었다.

또한, ◇◇◇ 내 보직별 순환체계 기준에는 통상근무를 수행한 기간이 1년 남짓인 해당 직원이 교대근무로 이동해야 하는 정당한 사유는 없었으며, 오히려 유년시절의 폐 절제 수술, '18. 7월 경 오른쪽 무릎 연골 수술 등의 이유로 인해 '건강상문제 등 특이사항 발생 시 기준 예외 적용' 이라는 보직이동 부가 기준에 적용된다고 판단하는 것이 타당하고, ○○○에게 없애겠다고 한 교육담당 보직도 후임인 직원 ○○○이 그대로 맡아서 담당하고 있었다.

이는, 「인사관리규정」 제26조에서 명시하고 있는 가장 적합한 자를 보직하여야 하는 적재적소의 원칙, 가능한 한 각자의 욕구가 충족되어 개인의 안정과 발전이 보장될 수 있도록 보직하여야 하는 욕구충족의 원칙과도 상충되는 인사 이동이었던 것으로 판단된다.

4) 직원은 입사 전 유년시절(13살)에 우측 폐 80% 이상을 절제하는 수술을 받았으며, 평소에도 기관지가 좋지 않은 상황임

그 결과, 부장 ○○○은 스스로가 수립한 ★★★★★★처 ○○○○실 ◇◇◇의 보직별 순환체계 기준을 무시한 채, 설비업무 이해의 필요성만을 강조하여 건강상의 문제가 있는 직원이 교대근무로의 이동을 결정하도록 개입하는 등 정당한 이유 없이 부서 내 인사이동 과정에서 특정 직원에게 인사상의 불이익을 초래하였다.

2. 성희롱 발언으로 건전한 공직풍토 저해

부장 ○○○은 '19. 2월 중순경 오전 근무시간에 부서 여직원에게 “■■■■을 신느냐?”, “신던 것 중에 버리는 것이 있으면 하나 달라”고 얘기하였다.

해당 여직원은 당시에는 매우 당황한 나머지 부서장에게 어떠한 대답도 하지 않았으나, 같은 날 오후 ★★★★★★처 내 일부 동료들에게 당시의 상황을 얘기하여 “이상하다”, “△△ 같다” 등 상식적으로 이해할 수 없다는 의견을 들었다.

이후 '19. 2월 말경 해당 여직원은 서부발전 ▼▼지부 노동조합에서 ★★★★★★처 ○○○○실 ◇◇◇ 통상근무 직원들을 대상으로 시행한 간담회에서 부서장과의 당시 상황을 노조 간부에게 얘기하면서 회사 내 간부들을 대상으로 성희롱 등에 관한 예방 교육이 필요하다는 의견까지도 제시한 것으로 확인되었다.

한편, 해당 발언을 하게 된 이유에 대해서 부장 ○○○을 통해 확인한 바에 의하면, ■■■■에 테니스공을 넣어서 어깨 근육을 풀기 위한 도구 마련을 위한 것이며, 실제 모습을 찍어 놓은 사진을 보여주면서 서울 자택에서도 같은 도구를 만들어 사용하고 있었다고 해명하였다.

그러나, 사진을 통해 확인된 해당 도구가 반드시 ■■■■으로 만들어야 하는 것은 아니며, 설령 그렇다고 하더라도 스스로 손쉽게 구입이 가능한 물품이

고 본인의 가족을 통해서도 얼마든지 구할 수 있다는 점, ■■■■이 여성을 상징하는 특정 물품이라고 판단할 수 있는 점을 고려할 때, 상대방으로 하여금 음란한 농담으로 느끼게 하거나 사회적 통념상 성적 수치심을 유발시킬 수 있는 발언을 한 사실은 명백하다고 판단된다.

또한, 여직원은 해당 발언에 대한 당시의 상황을 직장 내 다수의 사람들이 알고 있다는 사실에 대해서 매우 부담스러워 하고 불편함까지 느끼고 있으며, 주변 동료들의 부정적 시선에 대한 의식과 부담감으로 스트레스를 겪고 있는 것으로 확인되었다.

그 결과, 부장 ○○○의 해당 발언은 사회 통념상 성적 수치심을 느낄만한 음란한 농담으로 판단할 여지가 충분하고 그 행위로 인하여 해당 여직원이 심적 부담감을 안고 있는 바, 「임직원 행동강령」의 성희롱 금지조항을 위반하였고, 건전한 직장분위기를 저해시키는 결과를 초래하였다.

3. 출장 수행 과정에서 주유비 부당 취득

부장 ○○○은 §§§§처 ※※※ 부장으로 근무하던 중 2017. 6. 15. 해양 소수력 설비신뢰도 향상을 위한 업무 협의 목적으로 같은 부서의 직원 ○○○과 동행하여 출장업무를 수행하였다.

한편, 출장 당일 회사에 출근했다가 직원 ○○○의 차량을 타고 나온 부장 ○○○은 이화마을 사택에 주차되어 있던 본인의 차량을 ▼▼군 ◁◁면 소재의 ‘◁◁ ◀◀주유소’로 이동시킨 다음, 오전 10시 49분경 본인의 차량에 00,000원 상당의 주유를 하고 그 비용은 출장법인카드로 집행한 후 차량은 인근 공터에 주차하고 직원 ○○○의 차량을 이용해서 출장 업무를 수행한 것으로 확인되었다.

그리고, 한 대의 차량으로 출장을 수행한 경우에 두 사람 모두 주유비를 집

행할 수 없다는 사실을 몰랐던 직원 ○○○은 출장일정이 동일하였음에도 불구하고 부장 ○○○이 집행한 〇〇,000원의 주유비 영수증 회계처리를 위해서 출장일 다음날인 2017. 6. 16. ‘출장 복수차량 이용 신청서’를 결재 상신하였고, 부장 ○○○은 해당 문서를 결재함으로써 출장비 정산업무를 부적절한 방법으로 처리한 것으로 확인되었다.

그 결과, ○○○ 부장은 출장업무 수행 과정에서 본인의 차량을 이용하지 않았음에도 법인카드를 사적 용도로 사용하였으며, 업무활동을 위한 출장비 예산을 사전허가 없이 목적 외의 용도로 사용하여 회사에 재산상 손해를 입히는 결과를 초래하였다.

4. 직책을 이용한 無자격 업체와의 외주정비 계약 체결 개입

부장 ○○○은 §§§§처 ※※※ 부장으로 근무하던 중 2018. 9. 27.부터 같은 해 10. 10.까지 ♡♡♡ 간이예방정비공사⁵⁾를 수행하면서 사전에 계획되지 않은 ‘♡♡♡ 전기집진기 하전설비 외주정비’⁶⁾를 추가로 시행하였다.

본 건 외주정비를 시행하게 된 배경을 확인한 결과, 전기집진기 하전설비에 대한 타 발전사 정비방법을 듣고⁷⁾나서 전문업체를 통한 정밀점검이 필요하다고 판단한 부장 ○○○은 담당 직원, 차장, 정비업체 등 직무관련자와 어떠한 상의도 하지 않은 채 갑자기 회의를 개최하였고, (주)♠♠♠♠♠♠ 관계자와 본인, 담당자들(차장, 직원3명)이 모인 자리에서 전기집진기 하전설비 부스 덕트 고압라인 점검의 필요성을 얘기하면서 해당 설비 점검을 전문업체를 통해서 해보자고 제안한 것으로 확인되었다.

5) 보조기기들에 대한 간이점검 및 정비를 하는 것으로써 정비일수, 시기 등은 전력거래소를 통해 사전 승인을 받아 정비함

6) 정비기간은 2018.10.4.~10.8.(5일간)이며, 정비업체는 (주)♠♠♠♠♠♠, 정비비용은 〇〇,000,000원(VAT 제외) 임

7) 간이예방정비공사 시행 전 전기집진기 운영에 대한 타 발전사 벤치마킹을 다녀 온 ♡♡♡처 ♥♥♥♥부로부터 변압기 2차측 부스 덕트 고압라인 점검을 전문업체에서 수행한다고 전해 들었음(시기 미상)

또한, 회의 종료 직후에 부장 ○○○은 담당자들(차장 ○○○, 직원 ○○○)에게 (주)♠♠♠♠♠♠를 통해 ♣♣♣ 전기집진기 하전설비 외주정비를 시행하라고 지시하였으며, 담당자들은 당초 공사 계획에도 없었고 정상운전 중 하전설비 운영에도 문제가 없었기 때문에 해당 작업을 갑자기 외주정비로 수행하는 것은 적절하지 않다고 판단하였으나, 강압적인 부서 분위기에서 부서장의 지시에 다른 의견을 제시하지 못하였고 결국에는 외주정비 절차도 준수하지 않은⁸⁾ 채 해당 설비의 정비를 시행한 것으로 확인되었다.

그리고, 부장 ○○○은 (주)♠♠♠♠♠♠ 관계자들 스스로가 전기집진설비 전문가라고 하는 얘기를 듣고 외주정비를 지시하였으나, 확인 결과 해당 업체는 전기집진설비의 현장 정비분야 정비적격업체에도 해당되지 않고, 외주정비공사 역무는 전기집진기 하전설비 내부 청소, 고압라인 부식 예방을 위한 도색, 절연저항 측정 등으로 간이 및 계획예방정비공사 시 경상정비업체에서 통상적으로 수행해 왔던 정비 항목과 동일한 수준인 것으로 확인되었다.

그 결과, 부장 ○○○은 정비적격업체도 아닌 업체를 임의 판단하여 외주정비 수행 업체로 선정, 계약 체결되도록 직접 개입하는 등 자신의 직책을 이용하여 영향력을 행사하였고, 설비운영의 문제점이나 긴급을 요하는 등의 정당한 이유 없이 특정업체가 수행하도록 부당한 지시를 한 결과를 초래하였다.

관계자 의견 및 검토 결과

부장 ○○○은 위 “2항”과 관련하여 ■■■이 필요했던 이유를 사전에 설명했다고 주장하나, 조사과정에서의 여직원과 여직원의 동료들의 진술이 상당부분 일치하고 상세히 진술하고 있는 바 그 주장을 받아들이기는 어렵고, 현 시대의

8) 외주정비는 경상정비업체의 기기점검결과서나 점검실적 등을 검토하여 자체 정비가 어려운 경우에 시행하고, 신뢰성품목의 경우 현장정비분야 정비적격업체와 계약을 체결하는 등 품질절차서를 준수하여 업무처리를 해야 하나, 그러하지 못함

사회적 분위기를 고려할 때 부서장으로서 해당 발언을 한 사실 자체만으로도 비난을 면하기는 어렵다.

또한, 위 “4항”과 관련해서는 경상정비 상주업체인 (주)♣♣♣♣♣가 전기집진설비 전문업체가 점검하는 방법 등을 배워 볼 필요성이 있었고 실제로도 배움의 기회는 된 것으로 주장하나, 전기집진기 하전설비 정비의 경우 기술적 난이도나 숙련도가 크게 필요하지 않은 분야로써 정비시기, 인력 등 사전 준비시간만 주어진다면 자체적으로 충분히 가능하다고 (주)♣♣♣♣♣ 관계자들은 얘기하고 있어 그 주장은 받아들이기 어렵다.

아울러, 부장 ○○○과 (주)♠♠♠♠♠ 간의 금전관계 등의 비위사실은 확인된 바 없으며, 당시 같은 부서 내 직장동료들을 통한 인터뷰 과정에서도 추가로 드러나거나 새로운 사실은 없는 것으로 확인하였다.

한편, 부장 ○○○은 직원들과 나름 수평적으로 소통하기 위해 노력하고 회사의 정책에 따라 업무도 열심히 해 왔다고 생각했었는데 소통의 방법 등 부족한 점이 많았다는 것을 금번 조사를 통해 알게 되었고, 조사과정에서 드러난 사실에 대해서는 잘못을 깊이 인정하고 향후에는 부족한 점을 보완해 나가면서 직장 동료와 회사에 도움이 되는 직원이 되도록 노력하겠다고 하면서 주변의 직장 동료들에게 진심으로 죄송함을 표한다고 하였다.

본 건은 회사의 제규정을 성실히 지키며, 솔선하여 직무를 수행해야 하는 부장 직위의 간부가 부서 내 인사이동 과정에 개입하여 특정 직원에게 인사상의 불이익을 초래하였고 사회 통념상 성적 수치심을 유발하는 성희롱 발언을 하였으며, 출장업무 과정에서는 법인카드를 사적 용도로 사용하였고, 외주정비업체 선정, 계약과정에서는 직책을 이용한 영향력을 행사하여 특정업체가 수행하도록 부당한 지시를 한 사례로, 회사의 건전한 공직풍토 및 직장분위기를 저해하였으며

직원간의 신뢰와 명예를 실추시킨 만큼 엄중히 처리해야 한다고 판단된다.

따라서, 위 직원의 행위는 「임직원 행동강령」 제5조(공정한 직무수행을 해치는 지시 등에 대한 처리), 제14조(예산의 목적 외 사용 금지), 제23조(알선·청탁 등의 금지), 제32조(성희롱 금지), 「취업규칙」 제10조(성실의무)의 규정을 위반한 것으로 「취업규칙」 제73조의 징계사유에 해당된다.

조치할 사항

관리처장은 「인사관리규정」의 징계절차에 따라 위 직원을 중징계 처분하시기 바랍니다.